

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0567-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0990-2026/PS2**

DENUNCIANTE : **ALONSO ERNESTO MADUEÑO ESPINOZA**
(EL SEÑOR MADUEÑO)
DENUNCIADO : **BANCO RIPLEY PERÚ S.A.**
(EL BANCO)
MATERIAS : **PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR**
ALLANAMIENTO PARCIAL
ATENCIÓN DE RECLAMOS
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD : **OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA**

Lima, 16 de abril de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 25 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente tres (3) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-5670 del denunciante, las cuales no reconoce, pues: (a) no autorizó ni realizó dichas operaciones; (b) no efectuó un análisis adecuado de patrones de consumo, ni evaluación antifraude sistémica, ni aplicó los controles correspondientes dentro del sistema Mastercard; y (c) no detectó ni gestionó correctamente un fraude dentro del sistema Mastercard, pese a que otra entidad financiera sí identificó y calificó como fraude digital un caso vinculado al mismo comercio reportándolo a la red internacional de pagos:

Fecha	Detalle	Importe S/
15/11/2025	SURCOF	1 078,00
15/11/2025	SURCOF	1 078,00
15/11/2025	SURCOF	1 078,00

- (ii) El artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos F001950242, F001951145 y F001951752 – F001951747 presentados el 2, 8 y 16 de enero de 2026, pues: (a) las tres respuestas brindadas fueron idénticas y carentes de motivación, sin análisis del patrón de consumo, sin revisión antifraude ni entrega de documentación técnica de sustento; y, (b) no presentó evidencia técnica mínima, como trazas del POS, validación del comercio, logs de autorización ni verificación de identidad del supuesto usuario adicional.

2. Con fecha 4 de marzo de 2026, el señor Madueño presentó un escrito con la finalidad de atender el requerimiento de información efectuado en la Resolución N° 1.
3. El 10 de marzo de 2026, el Banco presentó su escrito de descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) Formuló su allanamiento a la imputación de cargos formulada en su contra, respecto a la infracción detallada en el numeral 1. (i) de la presente resolución, por lo que

M-OPS-04/01

Página 1 de 14



solicitó que se le imponga como sanción una amonestación y la exoneración del pago de costos;

- (ii) sobre el reclamo N° F001950242, brindó respuesta por correo electrónico el 2 de enero de 2026, atendiéndolo de manera adecuada pues le manifestó que las operaciones se realizaron válidamente con la lectura del CHIP y la clave secreta, e informándole que su reclamo era improcedente;
- (iii) con relación al reclamo N° F001951145, mediante carta de respuesta de fecha 8 de enero de 2026, cumplió con atender los cuestionamientos del denunciante brindándole una respuesta explicativa y detallada de la validación de las operaciones no reconocidas que fueron realizadas con la lectura del chip y clave; por lo que su reclamo resultó improcedente; y,
- (iv) sobre el reclamo N° F001951752 – F001951747, formuló su allanamiento y solicitó que se le imponga como sanción una amonestación.

ANÁLISIS

Sobre la enmienda de un vicio no trascendente en la Resolución N° 1, referido a las imputaciones por la atención inadecuada de reclamos

- 4. El artículo 14° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que, cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto y la autoridad emisora debe proceder a su enmienda. El numeral 14.2.1. de la referida norma dispone que no contiene un vicio trascendente, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación¹.
- 5. En el presente caso, se imputó cargos contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en el artículo 88.1 del Código, en tanto habría atendido de manera inadecuada los reclamos F001950242, F001951145 y F001951752 – F001951747 presentados el 2, 8 y 16 de enero de 2026; pues: (i) las tres respuestas brindadas fueron idénticas y carentes de motivación, sin análisis del patrón de consumo, sin revisión antifraude ni entrega de documentación técnica de sustento y (ii) no presentó evidencia técnica mínima, como trazas del POS, validación del comercio, logs de autorización ni verificación de identidad del supuesto usuario adicional.
- 6. De la revisión de lo resuelto en la Resolución N° 1, se ha verificado un error, en tanto se imputó de manera unificada las presuntas infracciones cometidas por el Banco, cuando lo correcto era imputar los reclamos de manera separada, en tanto la denuncia comprende infracciones que recaen sobre reclamos distintos.
- 7. Si bien la Resolución N° 1 contiene un vicio, este no resulta trascendente, pues no vulneró el derecho de defensa del Banco, toda vez que fue correctamente emplazado en el

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 14.- Conservación del acto

14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora.

14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

14.2.1 El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. (...)



procedimiento con una copia del escrito de denuncia y sus anexos, en los que constaba la identificación de cada reclamo denunciado. Asimismo, con independencia de su unicidad, la imputación de cargos precisó cada uno de los reclamos y los cuestionamientos adicionales para cada uno de estos, por lo que el Banco tuvo toda la información disponible para el ejercicio de su derecho de defensa, conforme lo realizó el 10 de marzo de 2026.

8. Por tanto, en aplicación de la norma antes citada, corresponde conservar el acto administrativo y proceder a enmendar el vicio incurrido en la Resolución N° 1, en los siguientes términos:

DONDE DICE:

“(ii) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido inadecuadamente los reclamos F001950242, F001951145 y F001951752 – F001951747 presentados el 2, 8 y 16 de enero de 2026, pues: (i) las tres respuestas brindadas fueron idénticas y carentes de motivación, sin análisis del patrón de consumo, sin revisión antifraude ni entrega de documentación técnica de sustento y (ii) no presentó evidencia técnica mínima, como trazas del POS, validación del comercio, logs de autorización ni verificación de identidad del supuesto usuario adicional.

(...)

DEBE DECIR:

“(ii) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo F001950242, pues: (i) la respuesta brindada carece de motivación y análisis del patrón de consumo, sin revisión antifraude ni entrega de documentación técnica de sustento y (ii) no presentó evidencia técnica mínima, como trazas del POS, validación del comercio, logs de autorización ni verificación de identidad del supuesto usuario adicional;

(iii) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo F001951145, en tanto: pues: (i) la respuesta fue idéntica a la carta de respuesta del reclamo F001950242, carente de motivación y análisis del patrón de consumo, sin revisión antifraude ni entrega de documentación técnica de sustento y (ii) no presentó evidencia técnica mínima, como trazas del POS, validación del comercio, logs de autorización ni verificación de identidad del supuesto usuario adicional; y,

(v) el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto habría atendido de manera inadecuada el reclamo F001951752 – F001951747, en tanto: pues: (i) la respuesta fue idéntica a la carta de respuesta de los reclamos F001950242 y F001951145, carente de motivación y análisis del patrón de consumo, sin revisión antifraude ni entrega de documentación técnica de sustento y (ii) no presentó evidencia técnica mínima, como trazas del POS, validación del comercio, logs de autorización ni verificación de identidad del supuesto usuario adicional.

(...)”

Sobre el allanamiento parcial del Banco

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 330° del Código Procesal Civil —aplicable de forma supletoria a los procedimientos administrativos—, el allanamiento implica la



aceptación de la pretensión dirigida contra el administrado; es decir, la parte denunciada acepta la pretensión de la denuncia².

10. Por otro lado, el artículo 112° del Código establece que cuando el proveedor se allana a la denuncia presentada, se da por concluido el procedimiento con la declaración de su responsabilidad, pudiendo imponérsele una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos y exonerándolo del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas³.
11. En consecuencia, en mérito al allanamiento formulado, corresponde declarar responsable al Banco por las infracciones detalladas en el numeral 1. (i) de la presente resolución y respecto de la atención inadecuada del reclamo N° F001951752 – F001951747.

Sobre la atención inadecuada del reclamo N° F001950242

12. El artículo 88.1° del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos dentro del plazo no mayor de quince días hábiles⁴.
13. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
14. El señor Madueño denunció al Banco por haber atendido de manera inadecuada el reclamo N° F001950242.
15. En sus descargos, el Banco precisó que brindó respuesta al reclamo N° F001950242 por correo electrónico el 2 de enero de 2026, atendiendo de manera adecuada, pues informó al denunciante que las operaciones se realizaron válidamente con la lectura del CHIP y la clave secreta, por lo que su reclamo fue declarado improcedente.

2

CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Artículo 330.- Allanamiento y Reconocimiento

El demandado puede expresamente allanarse o reconocer la demanda, legalizando su firma ante el Auxiliar jurisdiccional. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. (...)

3

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 112.- Criterios de graduación de las sanciones administrativas

Se consideran circunstancias atenuantes especiales, las siguientes:
(...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1390 publicado el 5 de setiembre de 2018).

4

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros

88.1. Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.
(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0567-2026/PS2**

Ahora bien, obra en el expediente el reclamo N° F001950242 y la carta de respuesta emitida por el Banco el 2 de enero de 2026. Dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° F001950242

DETALLE / USUARIO INDICA:	
CLIENTE MANIFIESTA QUE EL DÍA DE HOY POSTERIOR AL REGRESO DE SU VIAJE, INGRESO A SU APLICATIVO EN LA OPCIÓN DE MOVIMIENTOS Y SE PERCATÓ QUE HAY CONSUMOS QUE NO RECONOCE, EL CUAL CLIENTE SE COMUNICA CON EL BANCO RIPLEY Y PROCEDE A BLOQUEAR LA TARJETA, EL ÁREA DE PREVENCIÓN Y BLOQUEOS LE MENCIONA QUE POSTERIOR AL CONSUMO REALIZADO EL DÍA 15/11/2025 A HORAS APROXIMADA DE LAS 3:00 AM, POSTERIOR A LOS CONSUMOS REALIZADOS SE DETECTÓ INTENTOS DE CONSUMOS EL CUAL NO PROCEDE CON FECHA APROXIMADA DE LAS 4:21 AM, 4:22 AM Y 4:24 AM Y SOLO SE PROCESARON LOS SIGUIENTES CONSUMOS SEÑALADOS: 15/11/2025 COMPRA EN REVOLVENTE SURCOF S/ - 1,078.00 15/11/2025 COMPRA EN REVOLVENTE SURCOF S/ - 1,078.00 15/11/2025 COMPRA EN REVOLVENTE SURCOF S/ - 1,078.00 05/12/2025 PAGO DIGITAL OTRO BANCO APP MOBILE S/ + 249.91 05/12/2025 PAGO DIGITAL OTRO BANCO APP MOBILE S/ + 3,000.00	
MONTO S/	3234
PELIGRO:	
CLIENTE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LOS CARGOS EFECTUADOS YA QUE NO RECONOCE LOS CONSUMOS REALIZADOS	

Carta de respuesta del 2 de enero de 2026

Lima, 2 de enero de 2026				
Estimado (a): MADUEÑO ESPINOZA ALONSO Contrato N° 000007422609 Presente. --				
Ref. Reclamo/Requerimiento N° F001950242				
Extendemos nuestros saludos y agradecemos su comunicación referente al reclamo de su Tarjeta de Crédito Ripley N° 5254 ***** 5670 al cual damos respuesta.				
Luego del análisis y las validaciones correspondientes, hemos verificado que los consumos reclamados fueron realizados de manera presencial a través de un terminal de pago, mediante la lectura de CHIP que inserto en la tarjeta y la digitación de su clave secreta PIN de 4 dígitos; por lo expuesto el proceso de aprobación se realizó según las medidas de seguridad para estos tipos de comercios, quien tiene la responsabilidad de identificar la titularidad del tarjetahabiente que realiza las compras o consumos.				
Anexamos a la presente la evidencia de las transacciones autorizadas. (Anexo)				
N°	Fecha	Monto S/	Comercio	Ticket
1	15-11-2025	1078.00	SURCOF	573968
2	15-11-2025	1078.00	SURCOF	292268
3	15-11-2025	1078.00	SURCOF	214168
Por lo expuesto, en esta oportunidad su reclamo resulta improcedente y cualquier reclamo adicional puede canalizarlo con el establecimiento involucrado a los consumos.				
Asimismo, le invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:				
- No compartas ni muestres los datos de tu tarjeta (clave, vencimiento, CVC). - No pierdas de vista tu tarjeta ni la entregues a terceros. - Evita ingresar datos en enlaces o páginas no seguras. - Puedes cambiar gratis tu Tarjeta de Crédito Banco Ripley MasterCard con PIN de 4 dígitos en cualquier agencia. - Afíliate sin costo a nuestras notificaciones automáticas por correo en cualquier agencia. - Recuerda custodiar tu tarjeta y mantener tus datos confidenciales según tu contrato.				
Sin otro particular, nos despedimos dejándole nuestros mejores deseos de bienestar personal y familiar.				

16. De la revisión del contenido del reclamo N° F001950242 interpuesto por el denunciante se advierte que cuestionó la realización de tres (3) consumos por el importe total de S/ 3 234,00.
17. Por su parte, de la revisión del contenido de la carta del 2 de enero de 2026, se verificó el Banco se pronunció sobre el consumo reclamado por el consumidor, por lo que brindó el detalle de cada consumo y señaló que los mismos se efectuaron en cumplimiento a los requisitos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones, pues se realizaron de manera presencial con el ingreso de datos de la tarjeta de crédito del denunciante, declarando improcedente el reclamo. Asimismo, indicó que cualquier reclamo podía canalizarlo con el establecimiento involucrado con los consumos.



18. En ese sentido, se advierte que la entidad financiera atendió de manera clara, completa y congruente el reclamo formulado. En efecto, se pronunció expresamente sobre las operaciones reclamadas, explicó las razones por las cuales estas no podía ser revertidas y fundamentó su improcedencia en la validación de los mecanismos de seguridad aplicables.
19. Ahora bien, el señor Madueño indicó que la respuesta de la entidad financiera resultaba inadecuada, toda vez que: (i) la respuesta brindada carece de motivación y análisis del patrón de consumo, sin revisión antifraude ni entrega de documentación técnica de sustento; y, (ii) no presentó evidencia técnica mínima, como trazas del POS, validación del comercio, logs de autorización ni verificación de identidad del supuesto usuario adicional;
20. Al respecto, es oportuno señalar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
21. Asimismo, corresponde indicar que la normativa sectorial vigente sobre la atención de reclamos no obliga a las entidades financieras a atender de manera favorable todos los reclamos interpuestos por los consumidores, en tanto afirmar lo contrario significaría sancionar a los proveedores por el solo hecho de no brindar una respuesta favorable al consumidor. Es claro que situaciones de esta naturaleza no pueden ser amparadas, dado que las obligaciones sobre la atención de reclamos no recaen en que este brinde respuestas favorables a todos los reclamos emitidos por los consumidores, toda vez que ello no se encuentra enmarcado, como se indicó, dentro de la normativa correspondiente.
22. Debe tenerse en cuenta que, aun cuando el denunciante podría considerar que el análisis efectuado por el denunciado no fue suficiente para demostrar que su cuestionamiento fue adecuadamente atendido, debido a que a su criterio no motivó ni analizó el comportamiento habitual de consumo, ni presentó evidencia técnica; es importante señalar que la vía del reclamo es un canal de comunicación entre cliente y proveedor que tiene por finalidad que este último exprese su posición sobre una insatisfacción con el servicio; por lo que los cuestionamientos sobre los fundamentos o pruebas que el Banco brindó en su respuesta no deben ser evaluados en el marco de la atención de un reclamo, sino como parte del fondo de una posterior controversia ante la autoridad competente por la autorización misma de la operación. Por tanto, lo alegado por el denunciante no tiene mérito suficiente para afirmar que se ha incurrido en infracción al deber de atención de reclamos.
23. En suma, puede concluirse que la falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando esta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo denunciado.
24. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto se verificó que atendió adecuadamente el reclamo N° F001950242.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0567-2026/PS2****Sobre la atención inadecuada del reclamo N° F001951145**

25. El señor Madueño denunció al Banco por haber atendido de manera inadecuada el reclamo N° F001951145.
26. En sus descargos, el Banco precisó que por carta de respuesta de fecha 8 de enero de 2026, cumplió con atender los cuestionamientos del denunciante brindándole una respuesta explicativa y detallada de la validación de las operaciones no reconocidas que fueron realizadas con la lectura del chip y clave; por lo que su reclamo resultó improcedente.
27. Obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° F001951145, así como la carta de respuesta de fecha 8 de enero de 2026, cuyo contenido se muestra a continuación en las partes pertinentes:

Hoja de Reclamación N° F001951145

DETALLE / USUARIO INDICA:

CLIENTE SE COMUNICA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA DE ACUERDO CON RESPUESTA DE RECLAMO F001950242, INDICA QUE EL MISMO DIA TAMBIEN SE REALIZARON CONSUMOS NO RECONOCIDOS EN SU OTRA TARJETA DEL BCP EN EL MISMO ESTABLECIMIENTO LOS CUALES SI HAN SIDO RECONOCIDOS YA QUE EL CLIENTE NO LOS HA REALIZADO, TIENE CONSTANCIAS QUE PUEDE PRESENTAR Y ADJUNTAR COMO MEDIO PROBATORIO A ESTA APELACION 15/11/2025 COMPRA EN REVOLVENTE SURCOF S/- 1,078.00 15/11/2025 COMPRA EN REVOLVENTE SURCOF S/- 1,078.00 15/11/2025 COMPRA EN REVOLVENTE SURCOF S/- 1,078.00

MONTO S/ : 3234

PEDIDO:

SOLICITA SE VERIFIQUE NUEVAMENTE SU RECLAMO.

Respuesta del 8 de enero de 2026

San Isidro, 8 de enero de 2026

Estimado (a):
MADUEÑO ESPINOZA ALONSO
Contrato N° 000007422609
Presente. – **Ref. Reclamo/Requerimiento N° F001951145**

Por medio de la presente, tenemos el agrado de saludarte y lamentamos que aún mantengas dudas sobre la atención de su reclamo previo N° F001950242, referente a consumos no reconocidos registrados en su Tarjeta de Crédito Ripley N° 5254 **** 5670 al cual damos respuesta.

Al respecto, hemos realizado una nueva verificación sobre la cual, le informamos que Banco Ripley actúa únicamente como medio de pago a través del uso de la tarjeta de crédito que mantiene con nosotros; toda vez, que la misma se encuentra bajo su directo cuidado y custodia.

N°	Fecha	Monto S/	Comercio	Ticket
1	15-11-2025	1,078.00	SURCOF	573968
2	15-11-2025	1,078.00	SURCOF	292268
3	15-11-2025	1,078.00	SURCOF	214168

Por ello, hemos verificado que los consumos reclamados fueron realizados de manera presencial a través de un terminal de pago, mediante la lectura de CHIP inserto en la tarjeta y la digitación su clave secreta PIN de 4 dígitos, la misma que corresponde a información confidencial de conocimiento único y exclusivo del cliente; por lo expuesto el proceso de aprobación se realizó según las medidas de seguridad para estos tipos de comercios, quienes tienen la responsabilidad de identificar la titularidad del tarjetahabiente que realiza las compras o consumos.

Por lo expuesto, en esta oportunidad su reclamo no procede y cualquier reclamo adicional puede canalizarlo con el establecimiento involucrado en el consumo.

Finalmente, le invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

- No compartas ni muestres los datos de tu tarjeta (clave, vencimiento, CVC).
- No pierdas de vista tu tarjeta ni la entregues a terceros.
- Evita ingresar datos en enlaces o páginas no seguras.
- Puedes cambiar gratis tu Tarjeta de Crédito Banco Ripley Mastercard con PIN de 4 dígitos en cualquier agencia.
- Afíliate sin costo a nuestras notificaciones automáticas por correo en cualquier agencia.
- Recuerda custodiar tu tarjeta y mantener tus datos confidenciales según tu contrato.

Sin otro particular, nos despedimos dejándole nuestros mejores deseos de bienestar personal y familiar.

28. De la revisión del contenido de la hoja de reclamación N° F001951145, se advierte que el señor Madueño manifiesta su disconformidad con la respuesta al reclamo N° F001950242



e informa que otra entidad bancaria devolvió los importes que se efectuaron en el mismo establecimiento; por lo que, solicita revisar nuevamente su caso.

29. Del análisis de la respuesta brindada por el Banco, se aprecia que se pronunció de forma clara y coherente sobre el cuestionamiento del señor Madueño, pues le indicó que luego realizar una nueva verificación se advierte que actuó como medio de pago, cuya tarjeta se encontraba bajo el cuidado y custodia del denunciante. Asimismo, reiteró que los consumos se realizaron en cumplimiento a los requisitos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones. En ese sentido, se aprecia que la respuesta fue coherente y se ajusta al reclamo formulado.
30. De acuerdo con lo manifestado por el señor Madueño en su escrito de denuncia, las razones por la cual calificó de inadecuada la respuesta a su reclamo, fue porque: (i) la respuesta fue idéntica a la del reclamo F001950242, carente de motivación y análisis del patrón de consumo, sin revisión antifraude ni entrega de documentación técnica de sustento y (ii) no presentó evidencia técnica mínima, como trazas del POS, validación del comercio, logs de autorización ni verificación de identidad del supuesto usuario adicional.
31. Al respecto, debe tenerse en cuenta que, aun cuando el denunciante podría considerar que el análisis efectuado por el denunciado no fue suficiente para demostrar que su cuestionamiento fue adecuadamente atendido, debido a que a su criterio dicha respuesta carece de motivación y análisis del patrón de consumo, y no presentó evidencia técnica sobre las operaciones materia de denuncia; esto no supone una falta a las obligaciones vinculadas con la atención de reclamos, pues de lo contrario se sancionaría a los proveedores por el solo hecho de brindar una respuesta con la que su cliente discrepa; lo cual no puede ser amparado, en la medida que las obligaciones sobre la atención de reclamos únicamente derivan de la ley.
32. En ese sentido, los cuestionamientos sobre los fundamentos o pruebas que el Banco brindó en su respuesta no deben ser evaluados en el marco de la atención de un reclamo, sino como parte del fondo de una posterior controversia ante la autoridad competente por la autorización misma de la operación. Por tanto, el alegato de la denunciante no tiene mérito suficiente para afirmar que se ha incurrido en infracción al deber de atención de reclamos.
33. Es oportuno señalar que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que el consumidor coincida o acepte los fundamentos empleados. Por tanto, el desacuerdo del consumidor sobre dichos fundamentos no convierte a la respuesta en inadecuada.
34. De otro lado, cabe señalar que no existe disposición legal que obligue a los bancos a atender favorablemente todas las pretensiones de sus clientes, por lo que el hecho que en la respuesta haya sido desfavorable no supone incumplimiento alguno para el Banco.
35. Asimismo, de la revisión de las cartas de respuesta de los reclamos N° F001950242 y F001951145, no se advierte que estas sean idénticas entre sí, por el contrario, ambas misivas brindan información coherente con lo manifestado por la parte denunciante en cada uno de los reclamos presentados.



36. En suma, puede concluirse que la falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando esta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido, por lo que ha quedado acreditado que el Banco atendió adecuadamente el reclamo denunciado.
37. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción del artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° F001951145 presentado el 7 de enero de 2026.

Medidas Correctivas

38. Este órgano resolutivo se encuentra facultado a dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras –las cuales tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior– y complementarias –que buscan revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
39. En ese sentido, corresponde ordenar al Banco como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:
- (i) Extornar en la tarjeta de crédito de la parte denunciante el importe total de las operaciones denunciadas que asciende a S/ 3 234,00, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dichas operaciones hubieran generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
 - (i) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
 - (ii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado **y el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación ante la SBS.**
40. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de la medida correctiva en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva de una (1) a tres (3) UIT por incumplimiento de mandato, en los términos establecidos por el artículo 117° del Código⁵.

5

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Artículo modificado por el Decreto Legislativo N° 1308)



41. Por otro lado, si bien se declaró responsable al Banco por la atención inadecuada del reclamo presentado por el denunciante, lo cierto es que este tenía por objeto cuestionar el cargo de las operaciones no reconocidas. En ese sentido, atendida la pretensión que motivó el pedido de la parte denunciante, este órgano resolutivo considera que no corresponde ordenar medida correctiva al respecto.

Graduación de la sanción

42. El análisis de la sanción a imponer por la(s) infracción(es) verificadas en el procedimiento se realizará en atención a lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2021-PCM (en adelante, el Decreto Supremo), que aprobó la graduación, metodología y factores para la determinación de multas a imponer, entre otros, en el ámbito de los procedimientos por infracción a las normas de protección al consumidor.

Infracción I

43. Respecto al cargo indebido de tres operaciones por el importe total de S/ 3 234,00 corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	Por el cargo indebido de tres operaciones por el importe de S/ 3 234,00, que equivale a 0.58 UIT ⁶ , la infracción tiene un nivel de afectación baja (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Mediante la revisión del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ⁷ , este despacho verificó que el Banco tiene la categoría de gran empresa ⁸ . En consecuencia, el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La referida infracción constituye una de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Atenuantes y agravantes

44. Este Órgano Resolutivo considera que no existen de circunstancias agravantes de la sanción. Por otro lado, considerando que el Banco formuló su allanamiento dentro del plazo otorgado para la presentación de sus descargos⁹, en aplicación del citado artículo 112° del Código y el literal e) del artículo 29 de la Directiva 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁰, **corresponde atenuar la multa base e imponer como sanción una amonestación.**

⁶ El valor de la UIT en el presente año es de S/ 5 500,00.

⁷ Cabe indicar que esta información ha sido recibida el 15 de julio de 2024 por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

⁸ La clasificación de empresas es la siguiente:
-Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
-Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
-Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
-Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

⁹ Mediante Resolución N° 1 se otorgó al Banco un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, contado desde su notificación, para que presente sus descargos. El Banco fue notificado el 4 de marzo de 2026 y formuló su allanamiento el 10 de marzo de 2026.

¹⁰ **DIRECTIVA 001-2021-DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 29.- Alcances del allanamiento o reconocimiento
Para efectos de aplicar las figuras de allanamiento y reconocimiento previstas como circunstancias atenuantes en el artículo 112 del Código, los órganos resolutivos en materia de protección al consumidor deben tener en consideración lo siguiente:
(...)



Infraacción II

45. Respecto a la atención inadecuada al reclamo N° F001951752 – F001951747 corresponde determinar la sanción considerando lo siguiente:

Multa base	
Nivel de afectación	La infracción referida a la atención de reclamo tiene un nivel de afectación baja (Cuadro 16 del Anexo del Decreto Supremo).
Tamaño del infractor	Mediante la revisión del Padrón de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ¹¹ , este despacho verificó que el Banco tiene la categoría de gran empresa ¹² . En consecuencia, el monto preestablecido de la sanción que le corresponde es de 3,49 UIT (Cuadro 18 del Anexo del Decreto Supremo).
Factor de duración	La referida infracción constituye una de naturaleza instantánea, por lo que el factor de duración se determina en 1 (Cuadro 23 del Anexo del Decreto Supremo).

Agravantes y Atenuantes

46. Bajo el mismo razonamiento expuesto en el numeral 44 de la presente resolución, corresponde atenuar la multa base e imponer al Banco como sanción una amonestación.

Costas y Costos del procedimiento

47. El artículo 7° del Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI¹³ dispone que es potestad de la autoridad administrativa ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido el denunciante o el Indecopi. No obstante, el citado artículo 112° del Código establece que, en todos los supuestos de allanamiento o reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonerará al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.
48. Asimismo, el ya citado literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI establece que la exoneración de costos procederá cuando el denunciado formule su allanamiento dentro del plazo concedido para la presentación de sus descargos.
49. Si bien por los alcances del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, no correspondería exonerar al Banco del pago de costos, pues no formuló su allanamiento sobre todos los cargos imputados en su contra; lo cierto es que, respecto de los extremos

e) Cuando el denunciado presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

¹¹ Cabe indicar que esta información ha sido recibida el 15 de julio de 2024 por la Oficina de Estudios Económicos del Indecopi.

¹² La clasificación de empresas es la siguiente:
-Microempresa: Ventas anuales desde 1 hasta 150 UIT
-Pequeña empresa: Ventas anuales superiores a 150 UIT hasta 1 700 UIT
-Mediana empresa: Ventas anuales superiores a 1 700 UIT hasta 2 300 UIT
-Gran empresa: Ventas anuales superiores a 2 300 UIT

¹³ **DECRETO LEGISLATIVO N° 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**
Artículo 7.- Pago de costas y costos.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. (...)
En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier comisión o dirección del INDECOPI puede aplicar las multas de acuerdo a los criterios previstos en el artículo 118 de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.
(Artículo modificado por el Artículo 3 de la Ley N° 30056, publicada el 02 julio 2013).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0567-2026/PS2**

sobre los cuales no se allanó, no resultó ser la parte vencida; por lo que no corresponde que asuma los costos vinculados a este.

50. El Banco deberá cumplir en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36,00¹⁴.
51. El Banco tiene la obligación de presentar ante este Órgano Resolutivo los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del pago de las costas en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para su cumplimiento, bajo apercibimiento de imponer una multa no menor de una (1) UIT por incumplimiento de mandato, hasta cincuenta (50) UIT, en caso de persistir el incumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos por el artículo 118° del Código¹⁵.

RESUELVE

PRIMERO: Sancionar a Banco Ripley Perú S.A. con una amonestación, por haber incurrido en infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito al allanamiento formulado por cargar indebidamente tres (03) operaciones en la tarjeta de crédito N° 5254-****-****-5670, las cuales no reconoce, por los motivos expuestos en el numeral I.1.(i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
15/11/2025	SURCOF	1 078,00
15/11/2025	SURCOF	1 078,00
15/11/2025	SURCOF	1 078,00

SEGUNDO: Sancionar a Banco Ripley Perú S.A. con una amonestación, por haber incurrido en infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en mérito a su allanamiento por haber atendido inadecuadamente el reclamo F001951752 – F001951747.

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Ripley Perú S.A., por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se verificó que atendió de manera adecuada el reclamo N° F001951145.

CUARTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Ripley Perú S.A., por presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se verificó que atendió de manera adecuada el reclamo N F001950242.

QUINTO: Ordenar a Banco Ripley Perú S.A. como medida correctiva que, en un plazo de quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con:

¹⁴ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

¹⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 118°.- Multas coercitivas por incumplimiento de costas y costos
Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).
En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutivo puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.
No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0567-2026/PS2**

- (i) Extornar en la tarjeta de crédito de la parte denunciante el importe total de las operaciones denunciadas que asciende a S/ 3 234,00, así como los intereses, comisiones, gastos y penalidades que dichas operaciones hubieran generado, desde la fecha de su cargo hasta el cumplimiento de la medida correctiva;
- (ii) solicitar a la Central de Riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, las rectificaciones que correspondan a efectos de que la deuda generada por la referida operación no sea considerada en los reportes crediticios de la parte denunciante; y, de ser el caso, la calificación negativa por dicha deuda sea modificada; e,
- (iii) informar a la parte denunciante sobre el extorno realizado, **el monto que corresponde a cada concepto extornado y las gestiones de rectificación ante la SBS.**

Banco Ripley Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, ante este Órgano Resolutivo, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: Ordenar a Banco Ripley Perú S.A. el pago de las costas del procedimiento y disponer que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que ascienden a S/ 36,00.

Banco Ripley Perú S.A. deberá acreditar el cumplimiento del pago de las costas, ante este Órgano Resolutivo en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contado a partir del vencimiento de plazo otorgado en el párrafo precedente, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva por incumplimiento de mandato, conforme a lo señalado en el artículo 118° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SÉTIMO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 32.1 del artículo 32° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁶, caso contrario la resolución quedará consentida.

¹⁶

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Artículo 32.- Apelación

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar, conforme a lo establecido por el artículo 218 de la LPAG.

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS
Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

M-OPS-04/01

Página 13 de 14

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0567-2026/PS2**

OCTAVO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI¹⁷, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

NOVENO: Disponer la inscripción de Banco Ripley Perú S.A. en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119°¹⁸ del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 21/04/2026 12:42:18-0500**YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO****Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**¹⁷**DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

¹⁸**LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 119°.- Registro de infracciones y sanciones**

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.

M-OPS-04/01

Página 14 de 14